وأمنائه وخلفائه حتى مع عدم حاجة (و) اذا ولاه فى محل خاص (لاينفذ حكمه فى غير محل عمله) فاذا أذنت له امرأة فى تزويجها وهى فى عمله فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح

(فصل ويشترط فى القاضى عشر خصال) الاولى والثانية (كونه بالغا عاقلا) لان غير البالغ والعاقل تحت ولاية غيره فلا يكون ولياعلى غيره الثالثة كونه (ذكرا) لان القاضى يحضره محافل الخصوم والرجال ويحتاج فيه الى كمال الرأى وتمام العقل والفطنة والمرأة ناقصة العقل ضعيفة الرأى ليست أهلا للحضور فى محافل الرجال ولا تقبل شهادتها ولو كان معها الف امرأة مالم يكن معهن رجل الرابعة كونه (حرا) لان غيره ناقص لما فيه من الرق مشغول بحقوق سيده فلم يكن أهلا للقضاء كالمرأة الخامسة كونه (مسلما) لان الاسلام شرط العدالة فاولى أن يكون شرطا للقضاء السادسة كونه (عدلا) ولو تائبا من قذف فلا يجوز تولية الفاسق ولا من فيه نقص يمنع قبول شهادته السابعة كونه (سميعا) لان الاصم لا يسمع كلام الخصمين الثامنة كونه (بصيرا) لان الاعمى لا يعرف المدعى من المدعى عليه ولا يعرف المقر من المقر له التاسعة كونه (متكلما) لان الاخرس لا يمكنه النطق فى الحكم ولا يفهم جميع الناس اشارته العاشرة كونه (مجتهدا) قال فى الفروع اجماعا ذكره ابن حزم وأنهم أجمعوا على انه لا يحل لحاكم ولا مفت تقليد رجل لا يحكم ولا يفتى الا بقوله وفى الافصاح ان الاجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الاربعة وان الحق لا يخرج عنهم (ولو) كان اجتهاده (فى مذهب امامه للضرورة) واختاره فى الترغيب واختار فى الايضاح والرعاية أو مقلدا قال فى الانصاف قلت وعليه العمل من مدة طويلة والا تعطلت أحكام الناس انتهى فيراعى ألفاظ امامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه فى ذلك ويحكم به (فلو حكم) بتشديد الكاف (اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء) يعنى متصفا بصلاحيته للقضاء فحكم بينهما (نفذ حكمه فى كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الامام أو نائبه) لكن لكل من المتحاكمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه فى الحكم لانه لا يلزم حكمه الا برضا الخصمين أشبه رجوع الموكل عن التوكيل قبل التصرف فيما وكل فيه (ويرفع) حكمه (الخلاف فلا يحل لاحد نقضه حيث أصاب الحق) وقال الشيخ ولا تشترط العشر صفات فيمن يحكمه الخصمان

(فصل ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف) وهو ضد الرفق وذلك لئلا يطمع فيه الظالم (لينا بلا ضعف) لئلا يهابه صاحب الحق (حليما) لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه ذلك من الحكم بينهم (متأنيا) اسم فاعل من التأنى وهو ضد العجلة لئلا تؤدى عجلته الى مالا ينبغى (متفطنا) لئلا يخدع من بعض الخصوم لغرة قال فى شرح المقنع عالما بلغات أهل ولايته (عفيفا) وهو الذى يكف نفسه عن الحرام لانه لا يطمع فى ميله باطماعه (بصيرا بأحكام الحكام قبله) لقول على رضى الله تعالى عنه وعن بقية الصحابة وعنا بهم لا ينبغى للقاضى أن يكون قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال عفيف حليم عليم بما كان قبله يستشير ذوى الالباب لا يخاف فى الله لومة لائم (ويجب عليه) أى على القاضى (العدل بين الخصمين فى لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه) الا اذا سلم أحدهما فيرد عليه ولا ينتظر سلام الثانى و(الا المسلم) اذا تخاصم (مع الكافر فيقدم) المسلم (دخولا) أى فى الدخول على القاضى (ويرفع جلوسا) أى فى مجلس الحاكم لحرمة الاسلام قال الله تعالى أفمن كان